

1500361-06.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante nº 2043361/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA;

Boletim de Ocorrência nº 1117/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

IGOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500361-06.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-06.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante nº 2043361/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA;

Boletim de Ocorrência nº 1117/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

IGOR OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritas na inicial, durante a pandemia do novo coronavírus, trazia com ele e transportava, para fins de tráfico, 2,23g de cocaína, dividido em 12 invólucros, 173,11g de maconha, individualizada em 44 invólucros, e 11 frascos de lança perfume, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por despacho proferido nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 2033786-69.2021.8.26.0000, foi deferida a liminar para conceder ao acusado a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas (fls. 96/100).

O réu foi notificado (fls. 129/130) e apresentou defesa preliminar (fls. 121/126). A denúncia foi recebida (fls. 131/132) e o réu foi citado e intimado para audiência (fls. 154/155).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 189 e 196/197 e 204/205 - audiências virtuais). Por memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (fls. 211/215). A Defesa requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e, em caso de condenação, pela concessão da benesse do §4º do artigo 33 da mesma lei (fls. 235/238).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é improcedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de prisão em flagrante delito (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação (fls. 23/26), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 151/153), bem como pela prova oral amealhada.

Contudo, não restou suficientemente comprovada a autoria delitiva.

IGOR negou a prática do crime. Disse que o local onde foi preso é ponto de venda de drogas, se trata de uma área aberta e possui um banheiro que pode ser usado pela comunidade. Assim, contou que foi usar o banheiro e, ao avistar os guardas civis, se assustou e correu. Negou, por outro lado, que tenha dispensado qualquer objeto, salientando que tudo que tinha consigo estava em seu bolso, ou seja, porções de maconha, pois é usuário de drogas, e a quantia em dinheiro de R\$50,00. Ao ser questionado, respondeu que conhecia os agentes municipais, os quais já o haviam interpelado em outra ocasião e dito que não deveria estar em liberdade, mas nada tem contra qualquer um deles. Por fim, declarou que não tem conhecimento acerca da sacola apreendida e salientou que o objeto estava longe do local onde foi detido (audiência virtual).

A testemunha Tiago relatou que realizavam patrulhamento por Calmon Viana, próximo do complexo esportivo do bairro, quando avistaram um indivíduo na arquibancada do campo, o qual saiu em desabalada carreira ao notar a presença da equipe. Disse que, realizada sua abordagem, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, contudo, ao retornarem ao exato local onde ele foi visto, localizaram uma sacola, dentro da qual havia porções de maconha e cocaína. Ao ser questionado, respondeu que o local estava escuro, a iluminação era artificial, e que ambos os integrantes da equipe correram atrás dele. No mais, disse que não havia outras pessoas ali e a sacola estava no chão. Declarou que não visualizou o acusado arremessar ou jogar a sacola, muito embora ela tenha sido encontrada no local onde ele estava. Ao final, disse que IGOR já havia sido abordado anteriormente e que não confessou a traficância (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Gabriel. O guarda civil municipal destacou ter visto o acusado se desvencilhar de algo, de modo que se dirigiram ao local onde ele estava e então localizaram uma sacola contendo entorpecentes. Disse não se recordar de terem encontrado dinheiro e que não conhecia IGOR antes dos fatos. Ao ser questionado, respondeu que não pode confirmar se a sacola encontrada foi a mesma jogada por ele, todavia reafirmou tê-lo visto se desvencilhar de algo.

Disse, ainda, que a equipe estava a cerca de vinte metros de distância do denunciado quando o viram soltar o objeto e não soube dizer se seu companheiro de equipe visualizou as mesmas coisas (audiência virtual).

Após ouvir os depoimentos das testemunhas de acusação, IGOR manteve a mesma versão outrora ofertada (audiência virtual).

Não existem elementos seguros para apontar o acusado como traficante.

Muito embora as testemunhas tenham declarado em sede policial que viram o acusado com uma sacola na mão e que este, durante a fuga, atirou o objeto ao solo, na tentativa de descartá-lo, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório restou dubia.

O guarda civil Tiago, contrariamente ao que foi dito à autoridade policial, negou ter visto o denunciado dispensar qualquer objeto. Frisou que estava escuro, o local possuía iluminação artificial e viram o acusado na arquibancada do campo, o qual tentou fugir ao notar a presença da equipe. Posteriormente, voltaram ao local onde ele estava e ali encontraram uma sacola contendo entorpecentes.

Já o guarda civil Gabriel, em que pese tenha confirmado ter visto IGOR dispensar um objeto antes de ser abordado, não pode confirmar se a sacola encontrada foi a mesma lançada ao solo por ele no momento da fuga.

Observo que o acusado foi detido a alguns metros de distância do local onde foi visto inicialmente, ou seja, não há como dizer se a sacola encontrada foi aquela arremessada por ele ou se se tratava de um objeto deixado no local por outro indivíduo.

Como dito pelo réu em seu interrogatório, o sítio dos fatos é ponto de venda de drogas, razão pela qual é possível que ali existam drogas escondidas, aptas a serem comercializadas.

Diante desse quadro, o que se tem é que, além de o réu ter negado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, envolvimento com o tráfico de drogas, e isso já em solo policial (fls. 16/17), com ele nada foi encontrado que pudesse ligá-lo ao comércio de entorpecentes.

Ora, não se discute que o testemunho dos guardas civis municipais que efetuaram a sua prisão é prova de suma valia para a comprovação da autoria, contudo, a prova oral não foi hábil a trazer a tranquilidade necessária e indispensável para dar ensejo à procedência do pedido.

É cediço que para a condenação criminal é necessária a certeza absoluta da responsabilidade do denunciado. Mas, no particular, ela não veio, na medida em que as provas foram pouco esclarecedoras sobre a real autoria do crime.

Assim, para que não se incorra no risco de condenar um inocente, melhor que se reconheça o non liquet por insuficiência probatória.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial para ABSOLVER o réu IGOR OLIVEIRA DA SILVA da imputação do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Poá, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA